

Expediente 02: OmniBank - Sector Financiero

Fase 1: Contexto, Licitud y Descripción Sistemática

1. Introducción y Alcance

Este expediente aborda la auditoría de cumplimiento y gestión de riesgos del activo de información de **OmniBank**, filial financiera del Holding. A diferencia del caso clínico, aquí el foco se desplaza hacia la **protección de activos financieros**, la **reserva bancaria** y la **seguridad de la infraestructura crítica**.

- **Entidad:** OmniBank.
- **Activo Crítico:** omnibank_clientes.csv.
- **Naturaleza del Dato:** Datos económicos, perfiles de riesgo crediticio y saldos transaccionales.

2. Marco Normativo Aplicable

El tratamiento de datos en este expediente se rige bajo un estándar de "Especialidad Normativa":

1. **Ley 21.719:** Regula el tratamiento de datos personales y la protección de la vida privada (enfoque en datos económicos).

3. Clasificación bajo la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663)

OmniBank ha sido designado como **Operador de Importancia Vital (OIV)** por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).

- **Impacto de la Calificación:** Esta categoría implica que la base de datos omnibank_clientes.csv es parte de la **Infraestructura Crítica de la Información (ICI)** de la nación.
 - **Deberes Especiales:** Se activan los protocolos de gestión de riesgos de seguridad de nivel superior y la obligación de reporte inmediato ante incidentes que afecten la integridad o disponibilidad del activo financiero.
3. **Ley General de Bancos (Art. 154):** Establece el deber de secreto y reserva bancaria.
 4. **ISO 27001 / ISO 27701:** Estándares técnicos para el sistema de gestión de seguridad y privacidad.

3. Identificación del Activo de Información

Variable	Descripción Técnica	Sensibilidad Jurídica
ID_Cliente	Identificador único del sujeto.	Dato Personal.
Saldo_Promedio	Patrimonio y liquidez del titular.	Dato Sensible (Económico).
Score_DICOM	Perfilamiento de riesgo crediticio.	Dato Sensible / Perfilamiento.
Historial_Pagos	Comportamiento financiero.	Protegido por Reserva Bancaria.

4. Hallazgos de Auditoría (Gap Analysis)

Tras el análisis sistemático del flujo de datos en el Holding, se detectan las siguientes vulneraciones:

- **Vulneración del Principio de Finalidad (Art. 9 Ley 21.719):** Los datos financieros captados por el Banco para la evaluación de créditos están siendo compartidos con la filial de Retail para campañas de marketing sin el consentimiento expreso, específico e informado del titular.
- **Riesgo de Infraestructura Crítica (Ley 21.663):** La interconexión física y lógica entre el Banco y el Retail no presenta "Air Gapping" ni segmentación de red suficiente. Un incidente de ciberseguridad en el Retail podría escalar al Core Bancario, afectando la continuidad del servicio esencial.
- **Debilidad en la Cadena de Custodia:** Se observa que el personal de TI del Holding tiene privilegios de lectura sobre el dataset `omnibank_clientes.csv`, contraviniendo el deber de reserva bancaria estricta.

5. Conclusión inicial

El estado actual de tratamiento de datos en OmniBank es de **Riesgo Crítico**. La base de licitud de "Ejecución de Contrato" solo cubre las operaciones bancarias, pero no autoriza el flujo de datos hacia otras filiales del Holding.

Abogado GRC GVB